

的合法性包括实体合法和程序合法。实体合法即行政机关作出的行政行为是否具有法律依据，是否在其法定职权范围内作出，适用的法律、法规是否正确等。程序合法是实体合法的保障，是依法行政的重要组成部分。如果一个行政行为在实体方面没有问题，在程序方面违法则该行政行为依然是违法的。

第四，行政行为引起的后果。行政主体对行政相对人权益的影响包括直接影响和间接影响，不仅包括公民、法人或者其他组织的权利受到行政机关的侵犯还包括他们的合法利益受到行政机关的侵犯。合法权益条款是判断案件是否进入实体审理的重要依据，对当事人诉权的保护以及不当行使诉权的规制有积极作用。如何界定合法权益，是行政诉讼原告资格认定的核心问题，因为权利和利益都极富弹性。行政诉讼法中只有“合法权益”字眼，司法解释规定的也不明确，我国行政诉讼中的合法权益为受案范围所限制，规范意义上的合法权益需要在个案中进行情景化理解、权衡。

本案中，某开发区管委会因公益项目建设需要，对某开发区管委会辖区范围的房屋进行拆迁，但其提交的证据不能证明推平案涉树木时，已与被征收人达成征收补偿协议，即便某开发区管委会陈述已经将树木的补偿款支付给张某某，但张某某对此并不认可，某开发区管委会对案涉树木的推平行为，应当认定为行政强制行为；涉案土地虽位于被征收范围之内，但某开发区管委会在推平树木前并未与张某某夫妇就树木补偿问题达成协议，也未能举证证明其推平树木的合法依据，且在推平树木过程中，亦未依照《中华人民共和国行政强制法》相关规定，严格遵循相应履行催告程序、作出强制执行决定、告知当事人权利等法定程序，因此其推平张某某夫妇所种树木的行为没有法律规范依据，存在重大且明显违法情形，应确认违法。人民法院在全面审查被诉行政行为的基础上，依照法律规定判决政府败诉，实现“办理一案、警示一片”的社会效果，促进行政机关依法行政的同时，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

编写人：江苏省射阳县人民法院 丁青青

未享受职工基本养老保险待遇的 超龄劳动者与用人单位构成劳动关系

——某县某公司诉某县人力资源和社会保障局工伤保险资格认定案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省高级人民法院(2024)赣行终61号行政裁定书

2. 案由：工伤保险资格认定纠纷

3. 当事人

原告：某县某公司

被告：某县人力资源和社会保障局(以下简称某县人社局)

【基本案情】

邹某某1972年12月21日出生，农村户口，已参加城乡居民社会养老保险，但未享受养老保险待遇，其系某县某公司员工，该公司实行三班倒工作时间制，即早班7:00—15:00；中班15:00—23:00；晚班23:00—次日7:00。2020年3月至2022年11月，某县某公司为邹某某缴纳了养老保险。2023年5月24日，邹某某排中班，其于当天14时37分许无证驾驶二轮摩托车沿X783县道由北向南行驶，与沿S312省道由西向东通过黄色闪光警告信号灯提示的路口且临近人行横道未减速慢行的吕某某驾驶的重型半挂牵引车发生碰撞，造成邹某某当场死亡及两车受损的交通事故。事故发生时，邹某某年满50周岁。

2023年6月7日，某县公安局交通警察大队作出道路交通事故认定书，认

定吕某某负此事故主要责任，邹某某负次要责任。吕某某不服申请复议，某县公安局交通警察大队于2023年7月20日重新作出道路交通事故认定书，认定吕某某与邹某某负同等责任。事故发生后，邹某某亲属向某县人社局提出工伤认定申请，某县人社局于2023年8月2日作出A51号《认定工伤决定书》，其认为邹某某上班时间为15时至23时，发生交通事故伤害符合《工伤保险条例》第十四条第六项之规定，属于工伤认定范围，予以认定工伤。某县某公司不服，遂诉至法院。某县某公司诉请依法撤销某县人社局作出的A51号《认定工伤决定书》。

【案件焦点】

1.邹某某与某县某公司构成劳动关系还是劳务关系；2.邹某某发生交通事故的路段是否属于上班合理路线。

【法院裁判要旨】

江西省吉安市中级人民法院经审理认为：《人力资源社会保障部关于执行〈工伤保险条例〉若干问题意见(二)》第二条第一项规定：“达到或超过法定退休年龄，但未办理退休手续、或者未依法享受职工基本养老保险待遇，继续在原用人单位工作期间受到事故伤害或患职业病的，用人单位依法承担工伤保险责任。”《最高人民法院行政审判庭关于超过法定退休年龄的进城务工农民因工伤亡的，应否适用〈工伤保险条例〉请示的答复》规定：“用人单位聘用的超过法定退休年龄的务工农民，在工作时间内、因工作原因伤亡的，应当适用《工伤保险条例》的有关规定进行工伤认定。”本案中，邹某某系进城务工农民，其受交通事故伤害时虽已超过法定退休年龄，但其系继续在原用人单位工作期间受到事故伤害，用人单位依法应承担工伤保险责任。

《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第六条规定：“对社会保险行政部门认定下列情形为‘上下班途中’的，人民法院应予支持：(一)在合理时间内往返于工作地与住所地、经常居住地、单位宿舍的合理路线的上下班途中……”本案中，某县某公司并无证据证明邹某某发生交通事故

时其行进目的地非其公司。事实上，邹某某是在上班时间段，朝着某县某公司方向骑行，邹某某上班目的明确，骑行目的地也明确，据此应当认定邹某某是在以上班为目的，从住所地前往工作地的合理路线上。某县某公司以邹某某在丁字路口骑行至道路中间时，未按交通法规规定的靠右转弯的上班路线骑行，即认定邹某某行进的路径非上班的合理路线，此系对邹某某上班合理路线狭窄的、片面的、机械的理解。

江西省吉安市中级人民法院判决：

驳回某县某公司的诉讼请求。

某县某公司不服，提出上诉。该案审理过程中，某县某公司向江西省高级人民法院申请撤回上诉。

江西省高级人民法院经审理认为：上诉人申请撤回上诉的意思表示真实，符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十二条之规定，裁定如下：

准许上诉人撤回上诉。

【法官后语】

本案是一起人民法院保障超过法定退休年龄农民工工伤保险待遇的典型案例。随着我国劳动力的老龄化，达到退休年龄的“银发农民工”工伤保险待遇保障已成为社会关注的热点，我国社会基本养老保险“应保尽保”政策尚未完全覆盖所有人群，部分达到法定退休年龄的劳动者可能未享受到基本养老保险，超龄劳动者尤其是进城务工农民等因为技能、文化水平等因素制约，往往从事一些体力强度大、文化要求低、工作时间长的行业，如服务业、建筑业等，他们恰恰是产生工伤认定最普遍的群体。

如何确定超龄劳动者就业的法律关系属性，在审判实务和学理上仍有争议。审判实务中有以下几种裁判观点：（1）劳务关系说。根据《中华人民共和国合同法实施条例》第二十一条规定，超龄劳动者不具备劳动主体资格，达到法定退休年龄后劳动合同终止。（2）基本养老保险待遇享受说。超龄劳动者享受城乡居民养老保险待遇属于依法享受基本养老保险待遇情形，与用人单位构

成劳务合同关系，不构成劳动合同关系。(3)劳动关系说。超龄劳动者与用人单位成立特殊劳动关系。根据《人力资源社会保障部关于执行〈工伤保险条例〉若干问题意见(二)》第二条第一项规定：“达到或超过法定退休年龄，但未办理退休手续、或者未依法享受职工基本养老保险待遇，继续在原用人单位工作期间受到事故伤害或患职业病的，用人单位依法承担工伤保险责任。”

《最高人民法院行政审判庭关于超过法定退休年龄的进城务工农民因工伤亡的，应否适用〈工伤保险条例〉请示的答复》规定：“用人单位聘用的超过法定退休年龄的务工农民，在工作时间内、因工作原因伤亡的，应当适用《工伤保险条例》的有关规定进行工伤认定。”本案即采用该观点。

另外，本案拓展了工伤案件“上下班途中”合理路线认定标准。裁判者判断“上下班途中”合理路线，不应僵化地认为是一条绝对路线，而应作广义的理解。例如，要综合考量工作原因、天气情况、交通拥堵、突发事件等客观因素导致的绕道变道，此类情形一般应认定为合理路线。社会保险行政部门应加强监管，增强用人单位对超龄劳动者的主动参保意识，充分保障用人单位和超龄劳动者合法权益。

编写人：江西省吉安市中级人民法院 陈煜霄

与履行工作职责关联度较高的“旧病复发”应认定为工伤

——许某某诉某市人力资源和社会保障局工伤认定案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省郑州铁路运输中级法院(2022)豫71行终128号行政判决书

2. 案由：工伤认定纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):许某某

被告(被上诉人):某市人力资源和社会保障局(以下简称某市人社局)

第三人:某某人力公司

【基本案情】

许某某系某某人力公司员工,主要工作职责是排除道路障碍,确保道路安全。2019年8月15日13时50分,许某某受公司指派驾驶机动车在道路上巡查道路安全,被付某卫驾驶的轿车撞击,造成许某某受伤。交警支队作出道路交通事故认定书认定付某卫负事故全部责任,许某某无责任,后许某某被送至医院治疗,诊断结论为“升主动脉瘤样扩张,夹层、脑震荡、舌部挫裂伤、全身多处软组织挫裂伤”。后许某某向某市人社局提出工伤认定申请,2021年5月18日,某市人社局作出《工伤认定决定书》,认定脑震荡、舌部挫裂等伤害为工伤。认为许某某主动脉夹层曾有过基础性疾病,“升主动脉瘤样扩张,夹层”为旧病复发,未认定为工伤。

另查,上海某鉴定机构出具的鉴定意见书载明:许某某因交通事故在医院行主动脉手术,与交通事故存在一定的关联性。已生效的民事判决对上述鉴定予以采信并对交通事故关联参与度进行了确定,确定按30%的责任承担。

许某某提出如下诉讼请求:变更《工伤认定决定书》,追加因工受伤部位主动脉夹层为工伤。

【案件焦点】

许某某在工作中遭遇交通事故导致旧病复发是否应认定为工伤。

【法院裁判要旨】

河南省郑州铁路运输法院经审理认为:鉴定意见载明的伤情部位与许某某申请追加的部位为同一部位,现许某某主张其申请追加为工伤的部位为新伤,与事实不符,一审法院未予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十

九条之规定，河南省郑州铁路运输法院判决如下：

驳回许某某的诉讼请求。

许某某不服一审判决，提出上诉。

河南省郑州铁路运输中级法院经审理认为：本案的争议焦点为许某某申请的“升主动脉瘤样扩张，夹层”是否应认定为工伤。在许某某有主动脉夹层基础性疾病的情况下，判断其本次申请的伤害是否应认定为工伤，应当考虑该申请内容与交通事故的关联性程度，如果关联程度较高，则应认定为工伤，反之不予认定为工伤。许某某向某市人社局申请追加工伤部位时，向其提供了上海某鉴定机构的鉴定意见书，该鉴定意见书载明：许某某因交通事故在医院行“主动脉根部成形术+升主动脉置换+全弓置换+支架象鼻手术”，与交通事故存在一定的关联性。已生效的民事判决对上述鉴定予以采信并对交通事故关联参与度进行了确定，确定按照30%的责任承担。综上，现有证据可以证明许某某案涉伤害与履行工作职责之间具有30%关联度较高的因果关系，某市人社局作出的不予工伤认定决定，主要证据不足，应予撤销。一审判决不当，应予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第八十九条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销郑州铁路运输法院(2021)豫7101行初687号行政判决；
- 二、撤销某市人社局《工伤认定决定书》；
- 三、责令某市人社局于本判决生效后60日内对许某某重新作出工伤认定。

【法官后语】

职工在工作中遭遇意外事故导致“旧病复发”的情形是否应认定为工伤，《工伤保险条例》未作出明确规定，加之该情形比较复杂难以判断，导致实践中争议很大，是值得深入探讨的问题。本案即为职工在履行工作职责中遭遇交通事故导致“旧病复发”的情形，通过对伤害结果与履行工作职责之间的多因果关系进行分析，对关联度较高的认定为工伤，为类似案件提供司法参考。

一、法律规定不明确引发的实践争议

《工伤保险条例》第十四条第三项规定，职工在工作时间和工作场所内，

因履行工作职责受到暴力等意外伤害的，应当认定为工伤。“因履行工作职责”是指职工受到的意外伤害与履行工作职责之间存在因果关系，包含一因一果、多因一果等。其中多因一果是指劳动者受伤是由多种原因造成的，履行工作职责只是导致其受伤的原因之一，需与其他原因共同作用，才能引起损害的发生。对于多因一果情形是否认定为工伤，因法律没有明确规定，导致司法实践中争议很大，主要有以下三种裁判观点：第一种裁判观点认为，只要履行工作职责与受到意外伤害之间存在因果关系，不论伤害与履行工作职责之间的关联度如何，均应认定为工伤；第二种裁判观点认为，职工受伤与履行工作职责之间需具有关联度较高的因果关系才能认定为工伤；第三种裁判观点认为，职工受伤是工作和其他原因共同造成的，与履行工作职责之间是间接因果关系，不应认定为工伤。

合议庭经多次合议采用了第二种裁判观点。认为如果将多因一果关系排除在工伤认定之外，将会大大缩小“因履行工作职责”的范围，与《工伤保险条例》保护劳动者合法权益的立法精神相悖。但如果不区分伤害与履行工作职责之间关联度的大小，将关联度较低的伤害认定为工伤，无疑增加了企业的风险和责任，对公司以及其他赔付单位将显失公平。结合各地审判经验，职工受伤与履行工作职责之间如具有30%及以上关联度较高的因果关系的可认定为工伤，如果关联度较低则不宜认定为工伤。

二、因果关系关联度大小的判断方法

关于关联度大小的判断，可借鉴以下三种方法进行认定：第一，对于关联度明显较低或者明显较高的案件，可通过一般常理，运用逻辑推理和工作经验、工作常识等进行判断；第二，对于关联度大小难以判断的案件，可通过专业鉴定，鉴定出伤害与履行工作职责之间的关联度；第三，对于关联度大小无法鉴定的案件，可通过民事赔偿承担的份额推断出关联度，如没有相应民事判决，可根据日常经验及推理进行判断。

三、在实践及本案中的应用

现实生活中劳动者伤亡情形复杂多样，存在很多因履行工作职责引发职工

旧病复发或使原有潜在疾病发作的情形，如本案职工在工作中遭遇交通事故导致旧病复发。又如，职工因意外事故受到惊吓诱发潜在的癫痫疾病等，上述事例中虽然原有的身体疾病或潜在疾病是内因，但正是因履行工作职责外因的介入，才使病发变成了现实，属于多因一果的因果关系。本案中，许某某是在完成公司安排的工作任务中发生了交通事故，尽管在本次事故发生前其曾有过主动脉病史，但在本次事故的剧烈撞击下，加重并诱发了原有的主动脉疾病。经民事判决，交通事故全责方需对许某某的该伤害承担30%的民事责任，则可推断出许某某的旧病复发与履行工作职责之间的关联度为30%，关联度较高，应认定为工伤。

编写人：河南省郑州铁路运输中级法院 朱云峰 徐星星

与用人单位存在劳务关系的超龄劳动者不享受工伤保险待遇

—— 李某甲、李某乙诉某市人力资源和社会保障局工伤行政确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06行终125号行政判决书

2. 案由：工伤行政确认

3. 当事人

原告(上诉人):李某甲、李某乙

被告(被上诉人):某市人力资源和社会保障局

第三人：健身公司

【基本案情】

两原告之父李某丙出生于1953年11月，其于2017年10月入职第三人处从事保洁工作。2020年1月，第三人（甲方）与李某丙（乙方）签订《退休返聘合同书》一份，载明：鉴于乙方是已达到法定退休年龄的人员，不具备劳动法律关系的主体资格。双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，并共同遵守本合同所列条款。同时约定李某丙不享受公司在职员工的社保等福利待遇。2021年11月，李某丙在工作中突发疾病送至医院抢救，被诊断为肝癌破裂出血、休克，经抢救无效于当日死亡。2022年1月，原告提出工伤认定申请，被告要求原告补充李某丙与第三人之间存在劳动关系的证明材料。两原告遂向某市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，请求确认李某丙与第三人之间存在事实劳动关系。某市劳动人事争议仲裁委员会出具收件回执一份，但未在规定期限内决定是否受理。两原告随即提起民事诉讼。人民法院经审理认为，李某丙进入第三人处工作时已超过法定退休年龄，双方之间应属劳务关系，而非劳动关系，双方签订的合同书中也对此进行了明确。两原告要求确认李某丙与第三人之间存在事实劳动关系与事实不符，故驳回了两原告的诉讼请求。后两原告将该判决书送交被告处，被告于2022年6月作出工伤认定申请不予受理决定书，认为李某丙入职时已超过法定退休年龄，未缴纳工伤保险，且生效的民事判决书已确认双方属于劳务关系，而非劳动关系。因此原告的工伤认定申请，不符合《工伤保险条例》第十八条规定的受理条件，决定不予受理。两原告不服，遂提起本案诉讼，要求撤销被告作出的《工伤认定申请不予受理决定书》。

【案件焦点】

1.李某丙与第三人之间是否存在劳动关系或者事实劳动关系；2.超龄劳动者是否属于《工伤保险条例》调整范围；3.被告不予受理原告的工伤认定申请是否合法。

【法院裁判要旨】

浙江省新昌县人民法院经审理认为：首先，在事实认定方面，双方主要争

议点在于李某丙与第三人之间是否存在劳动关系。劳动关系和劳务关系是存在区别的,李某丙与第三人签订的《退休返聘合同书》中明确该协议系劳务合同,约定李某丙应当履行公司确定的岗位职责,完成公司安排的劳务任务,公司按月向李某丙支付足额劳动报酬,李某丙不享受公司在职员工的社保等福利待遇。结合(2022)浙0683民初2217号民事判决,李某丙与第三人之间系劳务关系,而非劳动关系。

其次,在法律适用方面。根据《工伤保险条例》第十八条的规定,提出工伤认定申请应当提交下列材料:(1)工伤认定申请表;(2)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;(3)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)……工伤认定申请人提供材料不完整的,社会保险行政部门应当一次性书面告知工伤认定申请人需要补正的全部材料。申请人按照书面告知要求补正材料后,社会保险行政部门应当受理。本案中,原告李某甲向被告提起工伤认定申请,因缺少李某丙与第三人之间存在劳动关系的证明材料,遂发送《工伤认定申请补正材料通知书》,因原告未提交相应的证明材料,且根据(2022)浙0683民初2217号民事判决书,作出不予受理决定,符合上述法律规定。

浙江省新昌县人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定,作出如下判决:

驳回原告李某甲、李某乙的全部诉讼请求。

李某甲、李某乙不服一审判决,提出上诉。

浙江省绍兴市中级人民法院经审理认为,同意一审法院的裁判意见。判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

2021年年底印发的《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》要求“着力构建老年友好型社会”,强调“全面清理阻碍老年人继续发挥作用的的不合理规定”。《工伤保险条例》对保护劳动者的合法权益具有重要的作用,

但该条例保护的范围仅限于具有劳动关系的劳动者，对于超过法定退休年龄签订劳务合同或者没有签订合同的，是否适用该条例的规定，未予明确。对于人社局作出的不予受理工伤认定申请是否予以支持，行政审判实践中做法不一。

关于超龄劳动者的工伤认定问题，全国性的司法性文件中主要有三个最高人民法院的答复，分别是《最高人民法院行政审判庭关于离退休人员与现单位之间是否构成劳动关系以及工作时间内受伤是否适用〈工伤保险条例〉问题的答复》《最高人民法院行政审判庭关于超过法定退休年龄的进城务工农民因工伤亡的，是否适用〈工伤保险条例〉请示的答复》《最高人民法院关于超过法定退休年龄的进城务工农民在工作时间内因公伤亡的，能否认定工伤的答复》。答复均未将超龄劳动者排除在《工伤保险条例》之外。而新出台的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第三十二条“用人单位与其招用的已经依法享受养老保险待遇或者领取退休金的人员发生用工争议而提起诉讼的，人民法院应当按劳务关系处理。企业停薪留职人员、未达到法定退休年龄的内退人员、下岗待岗人员以及企业经营性停产放长假人员，因与新的用人单位发生用工争议而提起诉讼的，人民法院应当按劳动关系处理。”根据上述精神，可以理解为：

1. 享有职工基本养老保险或退休金的超龄劳动者不再享受工伤保险待遇。《人力资源和社会保障部关于执行〈工伤保险条例〉若干问题的意见（二）》第二条规定，达到或超过法定退休年龄，但未办理退休手续或者未依法享受城镇职工基本养老保险待遇，继续在原用人单位工作期间受到事故伤害或患职业病的，用人单位依法承担工伤保险责任。据此可以反向推理得出，享受职工基本养老保险或者领取退休金的劳动者若继续受聘于用人单位而因工伤亡的，不能同时享受工伤保险待遇和职工基本养老保险待遇。

2. 享有城乡居民养老保险待遇的超龄劳动者可享受工伤保险待遇。养老保险包括职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。职工基本养老保险或退休金能够基本保障超龄劳动者的养老需求，但城乡居民基本养老保险金额过低，难以保障其正常的养老需求。已经享受城乡居民基本养老保险待遇的超龄劳动

